
2023년 자회사 복무기강감사 결과보고서

2023. 7. 24.



한국산림복지진흥원
Korea Forest Welfare Institute

I. 감사실시 개요

□ 감사 목적

- ●● 사무국의 복무에 대한 비위사실 관계를 확인하고 적정 처분을 권고함으로써 자회사 경영의 투명성·안정성 지원

□ 감사 배경

- 한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) 공직기강 확립에 따른 복무점검 기간 중 자회사인 (주)●●(이하 “●●”라 한다) 근로자측에서 사무국의 시간외근무 부담 청구에 대한 의혹 제기
- ●●에서는 내부감사를 추진하고 그 결과를 감독부서인 ★★팀에 보고하였으며, 「감사협약」 제7조부터 제12조에 따라 청렴윤리감사실은 ●● 기강감사를 실시함.

□ 감사 중점 사항

- 2020. 1. 1.부터 2023년 4월까지의 ●● 사무국 시간외근무 대장 및 근무상황부와 ◆◆ 입구 차단기에 기록된 행위자 차량의 입·출차 내역을 대조하여 복무실태 확인
- ●● 대표이사(이하 “대표이사*”라 한다) 및 근로자대표 등 관계직원과의 문답과 객관적 조사를 통한 적정 처분권고로 자회사의 경영 특성과 자율성을 지원하는데 중점
- * 대표이사 : 2022. 10. 4.에 부임한 ‘CCC’ 대표이사
- 아울러 근로자대표와 현장직원이 사무국장에 대한 강력한 처벌을 원하는 청원서(73명)를 제출한 사항 등을 고려하여 ●● 직원들의 공감과 조기 정상화할 수 있도록 감사 실시

□ 일반 사항

- 조 사 명: (주)●● 「인사규정」, 「복무규정」 위반
 - 「인사규정」 제16조(의무)
 - 「복무규정」 제9조(근무시간), 제13조(시간외 근무 등), 제15조(지각·조퇴·외출), 제21조(연차유급휴가)
- 관 련 자: 행위자 2명, 참고인 3명

구분	성명	성별	출생연도	근무부서	직급(직위)
행위자	BBB	남	1975년생	(주)●● 사무국 (2020. 1. 21. ~ 현재)	사무국장
행위자	AAA	여	1983년생	(주)●● 사무국 (2019. 12. 16. ~ 현재)	사무원
참고인	CCC	남	1958년생	(주)●● (2022. 10. 4. ~ 현재)	대표이사
참고인	DDD	남	1996년생	(주)●● ◆◆ 전기팀 (2019. 7. 1. ~ 현재)	근로자대표
참고인	EEE	남	1969년생	(주)●● ◆◆ 시설관리소 (2019. 7. 1. ~ 현재)	현장소장

- 조 사 자: FFF 감사실장, GGG 과장, OOO 대리, PPP 대리
- 조사일시 및 장소
 - 2023. 6. 28.(수) 10:30 ~ 12:00, 진흥원 접견실 * 근로자대표 문답
 - 2023. 6. 28.(수) ~ 6. 29.(목) ●● 대회의실(◆◆ 내)
 - 2023. 7. 3.(월) ~ 7. 18.(화) 확인서 및 추가자료 요청, 서면 문답 등
- 조사 방법
 - 행위자 및 참고인 대상 대면 질의를 통한 문답서 작성
 - 조사내용에 대해 행위자 확인서 및 추가 질의 서면 문답
 - ●● 내부감사 결과보고서, 시간외근무 대장 및 근무상황부와 직원 차량 입·출차 기록 대조를 통한 위반 사실 여부 확인

□ 조사 결과(요약)

○ 행위자 “AAA” 사무원은 ●● 「인사규정」 및 「복무규정」 위반에 따라 “경징계” 권고 및 부당 청구·수령한 시간외근무수당 금 5,668,439원에 대해 환수 권고

- (회계질서 문란) 시간외근무 대장을 허위로 작성하고 시간외근무수당을 부당 청구·수령하여 회계질서 문란(총 292.8시간, 5,668,439원)
- (연차유급휴가 사용 위반) 반차 휴가는 반일단위(4시간)로 사용할 수 있으나, 오후반차 사용 시 오전 근무시간에 해당하는 4시간을 미준수하고 13시 이전(휴게시간 제외)에 조기퇴근 등 근태 미흡(총 19건)
- (근무시간 준수 위반) 1일 근무시간은 9시부터 18시까지를 원칙으로 하나, 이를 미준수한 17시 30분 이전에 조기퇴근 등 근태 미흡(총 19건)

※ 근로자위원 10명이 징계를 원하지 않는 탄원서 제출 및 반성하며 성실히 소명

○ 행위자 “BBB” 사무국장은 ●● 「인사규정」 및 「복무규정」 위반에 따라 “중징계” 권고 및 부당 청구·수령한 시간외근무수당 금 11,135,400원에 대해 환수 권고

- (회계질서 문란 및 직무태만) 시간외근무 대장을 허위로 작성, 수당을 부당 청구 및 수령하여 회계질서를 문란(총 442.8시간, 11,135,400원)하게 하였을 뿐만 아니라 규정 및 지침, 복무 및 보수 관리 직무 담당자로서 현장직에는 엄격한 반면, 사무국의 출·퇴근기록부와 시간외근무수당 지급기준 미비 등 직무태만으로 장기간 시간외근무수당 부당 수령 방치
- (연차유급휴가 사용 위반) 반차 휴가는 반일단위(4시간)로 사용할 수 있으나, 오후반차 사용 시 오전 근무시간에 해당하는 4시간을 미준수하고 13시 이전(휴게시간 제외)에 조기퇴근 등 근태 미흡(총 35건)
- (근무시간 준수 위반) 1일 근무시간은 9시부터 18시까지를 원칙으로 하나, 이를 미준수하고 17시 30분 이전에 조기퇴근 등 근태 미흡(총 53건)

※ 근로자대표 등 73명이 엄중한 징계를 요구하는 청원서 제출 및 감사 소명 불성실

Ⅱ. 조사 내용

□ 관련 사실

○ ●● 내부감사 결과

- (조 사 자) ●● 감사위원 2명(QQQ 전기팀장, RRR 기전반장)
- (보고요지) 시간외근무 수당 부정청구와 관련하여 자체 진행한 감사 결과를 「감사협약서」 제6조(사고의 보고)에 따라 진흥원에 보고

●● 내부감사 결과 요약

1. 근로자대표가 사무국 직원의 시간외근무 수당 관련 의혹 제기('23. 4월경)
 - '22년 사무국 직원들의 시간외근무 수당이 과도하게 집행된 사실 인지 및 문제 제기
2. 사무국장에 대한 징계 요청 청원(직원 73명, '23. 5. 23.)
 - 사무국장 시간외근무 수당 부당 청구 금액(약1.5천만원)에 대한 엄중 징계 요청
3. (※)●● 내부감사를 통한 시간외근무 허위신청 및 규모 파악('23. 5. 23. ~ 26.)
 - 내부감사를 통해 직원(41명)에 대한 '시간외근무 수당 지급 타당성 점검('20. 1. 1.~'23. 4. 30.)
 - (결과) 사무국장(500.5시간, 14,147천원), 사무원(353시간, 6,831천원) 부당청구내용 확인

○ 청렴윤리감사실의 ●● 직원 문답 내역 * 대상/장소/일시

- 근로자대표 / 진흥원 접견실(2023. 6. 28., 10:30)
- 현장소장 및 사무국 사무원 / 자회사 회의실(2023. 6. 28., 14:00)
- 대표이사 및 사무국장 / 자회사 회의실(2023. 6. 29., 10:00)
- 사무국장 확인서 미인정 내역에 대한 서면 문답(2023. 7. 11.)
- 대표이사 '조기퇴근' 승인 여부에 대한 서면 문답(2023. 7. 17.)

○ 조사결과 확인서 검토·소명 요청

- 사무국장 확인서 대신, '감사확인서 요청에 대한 답변서' 제출(2023. 7. 10.)

* (주)●● '코로나백신 예방접종 관리대장(진흥원)' 첨부

- 사무원 확인서 서명 및 소명자료 제출(2023. 7. 10.)

* 근무 이행 관련 카톡내용, 업무용 카렌더, 건별 소명내역 작성 제출 등

□ AAA 사무원 규정 위반행위 확인

- AAA는 시간외근무수당 관련 「복무규정」, 「보수규정」을 위반하여 부당청구 및 수령한 것은 「인사규정」 성실의 의무(회계질서 문란) 위반
- 또한 근무시간 및 연차유급휴가 관련 「복무규정」을 준수하지 않은 것은 「인사규정」 성실의 의무(기타) 및 직장이탈금지(기타) 위반

[AAA 사무원 규정 위반행위 확인 목록]

구분	위반 행위	행위자 (행위자)	행위자 인정여부	목격·진술자	문답서 외 추가사실확인 입증 자료
[성실의 의무 위반] (회계질서 문란)	[위반행위#1] - '시간외근무' 대장 허위 작성 및 수당 부당 청구수령	AAA	인정	사무국장, 현장소장	◆◆ 차량 입출차 기록
[성실의 의무 위반] (기타) [직장이탈금지 위반] (기타)	[위반행위#2] - 오후반차 신청 시 오전근무 4시간 미준수하고 정당한 사유 없이 13시 이전에 퇴근 - 조퇴·외출 등 정당한 사유 없이 근무시간을 미준수하고 17시 30분 이전에 퇴근	AAA	인정	사무국장	◆◆ 차량 입출차 기록

【위반행위#1】

- AAA는 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 ●●에서 근무하면서 사실과 다르게 시간외근무 대장을 허위로 작성하고, 그에 따른 시간외근무수당을 [표 1]과 같이 부당 청구·수령하였음.

[표 1] AAA 사무원 시간외근무 수당 부담 청구·수령 내역

(단위: 시간, 원)

구분	시간외근무 신청시간㉠	시간외근무 지급금액㉡	시간외수당 지급㉢ (통상임금/209*1.5)	실제 시간외근무 시간㉣	부당 청구 시간 ㉤=(㉠-㉣)	부당 수령 금액 ㉥=(㉢x㉤)
2020년	185.0	3,568,200	18,880	129.8	55.2	1,042,176
2021년	193.0	3,712,300	19,240	92.9	100.1	1,925,924
2022년	192.0	3,756,130	19,570	72.7	119.3	2,334,701
2023년	60.0	1,196,700	20,090	41.8	18.2	365,638
계	630.0	12,233,330	-	337.2	292.8	5,668,439

- 주: 1. ◆◆ 출입구 차량 입·출차 기록(차량번호 23저1971)과 사무국 시간외근무 대장을 비교한 것임.
 2. 차량 출차기록이 없는 경우 시간외근무 시간을 100% 인정하였고, 본 단위로 환산하여 소수 둘째자리에서 올림.
 3. 사무국 소명 내용에 따른 객관적 근거 및 18시 이후 출차시간 반영 등 최대한 인정하여 산정

○ 이는 ●● 시간외근무수당 관련 「복무규정」, 「보수규정」을 위반한 것으로 「인사규정」의 성실의 의무(회계질서 문란) 위반에 해당

사실관계 확인

○ AAA 사무원의 시간외근무 부적정 내역 확인

가. (당초) AAA는 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 총 630시간(314건)을 시간외근무 대장에 기록하고, 그에 따른 시간외근무수당을 수령한 것이 확인됨. 반면, 본인 차량(**저****, ***노****)의 출차 기록을 대조한 결과, 시간외근무 해당 시간에 출차되어 사실과 다른 부적정한 청구가 441.5시간인 것으로 확인(시간외근무를 한 시간은 188.5시간에 불과)

[표 2] AAA 사무원의 시간외근무 부적정 내역(당초)

(단위: 시간)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	계
시간외근무 신청건수 (a)	89.0	98.0	94.0	33.0	314.0
시간외근무 신청시간 (b)	185.0	193.0	192.0	60.0	630.0
시간외근무 인정시간 (c)	93.0	39.9	31.0	24.6	188.5
시간외근무 부적정 시간 (b - c)	92.0	153.1	161.0	35.4	441.5

- 주: 1. 차량 출차 기록이 없는 경우, 시간외근무 시간을 100% 인정하여 반영
 2. 시간외근무 신청시간 내에 출차기록이 있는 경우 본 단위로 환산하여 소수 둘째자리에서 올림

나. (사실 확인) AAA의 소명 답변에 따르면, 근무시간이 종료된 18시 이후에도 휴게시간 없이 실제 시간외근무를 하였으나 시간외근무 대장에는 19시부터 한 것으로 일괄 기재하였고, 그 밖의 시간외수당 신청 근거가 있는 경우 건별로 소명하여 총 630시간 중 519시간은 실제 시간외근무를 한 것이고 111시간이 부적정하다고 인정하였음. [별첨 8. (소명자료_AAA) 시간외근무 등 소명내역] 아울러 사무국이 출·퇴근 기록부를 작성하기 시작한 2023년 4월부터는 실제 시간외근무 시간을 대장에 기록·신청하고 있다고 답하였음.

다. (최종) 환수금액 산정시 AAA의 소명내역을 최대한 반영하여 18시 이후 출차한 시간까지는 시간외근무로 산입하고 분 단위로 환산하여 재산정하였음. 그리고 AAA가 제시한 건별 소명자료 중, 객관적 근거가 인정되는 사항을 최종 반영한 결과 [표 1]과 같이 시간외근무 수당 부당 청구·수령 내역을 최종 산정함.

※ 참고사항

- ●●에는 시간외근무를 19시부터 한다고 명시된 규정이 없음에도 시간외근무 대장에 19시 이후로 기록하고 18시 이후 시간외근무를 했다는 것은 시간외근무 대장에 기록된 사실과 다르게 허위로 작성하여 회계질서를 문란하게 한 것임.
- 다만, 「근로기준법」에 따르면 4시간 이상 근로 시 30분의 휴게시간을 부여해야 하고, 하루 4시간을 초과하지 않는 범위에서 18시 이후 지속하여 시간외근무를 하였다면 시간외근무로 인정 가능
- 따라서 시간외근무수당 부당 수령에 대한 시간 및 금액을 산정함에 있어서는 18시 이후 출차한 시간을 산입하여 재산정하였음.

* [별첨 9] [AAA] 시간외근무 수당 부당 청구·수령 세부내역

【위반행위#2】

- AAA는 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 사용한 오후 반차 총 28건 중 오전 근무시간 4시간을 미준수하고 휴게시간을 고려하더라도 13시 이전에 조기 출차한 19건에 대한 근태관리 미흡이 확인됨.
- 또한, 같은 기간 정상근무 시간인 9시부터 18시까지 1일 8시간을 미준수하고, 17시 30분 전에 조기 출차한 19건에 대한 근태관리 미흡이 확인됨.

- 이는 ●● 「복무규정」의 근로시간 및 연차유급휴가 미준수로, 「인사규정」의 성실의 의무(기타) 및 직장이탈금지(기타) 위반에 해당

사실관계 확인

- 오후 반차 사용 시 13시 이전에 조기 퇴근한 사실 확인

가. (조사내용) AAA가 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 오후 반차를 신청한 내역과 차량 출차 기록을 비교한 결과, [표 3]과 같이 오후 반차를 신청한 28건 중 12시 이전 (12건), 13시 이전(10건)에 출차 하여 실제 근무시간이 4시간 미만인 것으로 확인 된 내역이 총 22건.

[표 3] AAA 사무원 오후 반차 신청 후 4시간 미만 근무 내역

연번	연도	일자	요일	출차	비고
1	2020	2020-03-04	수	12:01:21	
2	2020	2020-03-05	목	12:00:20	
3	2020	2020-03-17	화	11:52:26	
4	2020	2020-05-08	금	12:24:01	
5	2020	2020-05-15	금	12:10:56	
6	2020	2020-09-07	월	12:15:13	
7	2021	2021-02-26	금	12:02:54	
8	2021	2021-03-05	금	12:20:24	
9	2021	2021-04-09	금	12:00:03	
10	2021	2021-04-28	수	12:09:12	
11	2021	2021-08-23	월	11:39:07	
12	2021	2021-09-28	화	12:03:23	
13	2021	2021-11-09	화	12:09:02	
14	2022	2022-01-21	금	11:41:09	
15	2022	2022-05-13	금	11:35:22	
16	2022	2022-05-16	월	11:31:44	
17	2022	2022-06-24	금	11:35:23	
18	2022	2022-08-05	금	11:37:08	
19	2022	2022-08-22	월	11:48:19	
20	2022	2022-10-14	금	11:32:37	대표이사 구두승인
21	2023	2023-03-31	금	12:39:45	대표이사 구두승인
22	2023	2023-04-03	월	11:47:26	대표이사 구두승인

주: 오후 반차 신청건수(총 28건) 중 13시 이전에 출차한 22건에 대한 내역(출차기록이 없거나 13시 이후 출차한 6건 제외)

나. (사실 확인) AAA는 문답에서 오후반차가 14시를 기준으로 한다고 알고 있고,

확인 및 소명을 통해 위 22건은 대표이사에게 구두보고하고 관내출장 후 귀가한 것이라고 답하였음. 이에 대해 대표이사에게 추가 서면 문답으로 확인한 결과 업무처리에 따른 관내출장 발생 시 이동시간 등을 고려하여 자차를 이용한 업무 처리 후 조기퇴근 하도록 구두 승인하였다고 함[별첨 1_문답서⑦_대표이사(2차) _p3].

다. (최종) AAA는 관내출장 후 귀가하였다고 소명하였으나 이를 증빙할 수 있는 객관적 자료가 없고, 「복무규정」 제16조에 따른 출장신청서를 작성하지 않은 것은 출장으로 보기 어려움. 다만, 대표이사가 구두로 승인했다고 인정한 2022년 10월 이후의 내역(3건)은 제외하여 총 19건에 대한 근태가 미흡한 것이 확인됨.

※ 참고사항

- 오후 반차를 사용하고 13시 이전에 조기 퇴근한 경우 ①일찍 나간 시간만큼 「복무규정」 제15조에 따른 조퇴를 추가하여 근태를 처리하거나 ②오후 반차 대신 잔여 근무시간만큼 조퇴로 근태를 처리하는 것이 타당함.
- 이 경우 「복무규정」의 [별지 제1호 서식]인 근무상황부를 작성하여야 하나 오후 반차로만 처리함.
- 결론적으로 출차시간보다 객관적 증빙이 없다면 본 사안은 출장신청서 또는 근무상황부 작성 부적정에 따라 근태가 미흡한 것임.

○ 정상근무 시간을 위반하고 17시 30분 이전에 조기 퇴근한 사실 확인

가. (조사내용) 대표이사와의 문답 시 현장직원의 경우 업무 특성상 7~8시에 출근하는 경우가 잦았음에도 시간외근무 수당을 지급하지 않아 10여분 정도는 일찍 나가는 것에 대해 이해하고 허락해왔다고 함[별첨 1_문답서④_대표이사_p5]. 이러한 ●● 특성을 반영(30분)하여 확인한 결과, AAA는 정상 근무시간인 9시부터 18시를 미준수하고 17시 30분 이전에 조기 퇴근한 기록이 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 [표 4]와 같이 총 31건으로 확인됨.

[표 4] AAA 사무원 정규근무시간 미준수 내역

연번	연도	일자	요일	출차	시간외수당 신청 내역	비고
1	2020	2020-04-14	화	16:36:44	19:00~21:00	
2	2020	2020-07-29	수	15:24:36		
3	2020	2020-08-10	월	16:49:18		
4	2020	2020-10-09	금	16:47:41		수용(한글날 재택 자료 가지러 옴)
5	2020	2020-11-04	수	12:06:44		수용(점심식사 후 복귀, 입출차 기록 없음)

연번	연도	일자	요일	출차	시간외수당 신청 내역	비고
6	2021	2021-03-12	금	15:30:34		
7	2021	2021-03-18	목	17:29:22		
8	2021	2021-03-19	금	17:03:06		
9	2021	2021-05-04	화	15:20:32		
10	2021	2021-05-11	화	16:00:09		
11	2021	2021-07-12	월	16:05:43		
12	2021	2021-08-24	화	15:29:30		
13	2021	2021-10-15	금	16:09:11		
14	2021	2021-12-09	목	17:28:23		
15	2021	2021-12-10	금	15:53:11		
16	2022	2022-02-18	금	16:06:26		
17	2022	2022-02-24	목	11:37:20		코로나 3차 백신접종 후 공가
18	2022	2022-04-11	월	16:13:35	19:00~21:00 (2h)	재택근무(자녀 발열)
19	2022	2022-04-12	화	17:16:03		재택근무(발열 증상)
20	2022	2022-04-21	목	15:24:35	19:00~21:00 (2h)	
21	2022	2022-04-27	수	15:17:42		
22	2022	2022-05-19	목	15:40:58	19:00~21:00 (2h)	
23	2022	2022-07-26	화	17:24:09		
24	2022	2022-08-26	금	16:06:27		
25	2022	2022-09-14	수	16:24:02		
26	2022	2022-11-16	수	17:25:59		現 대표이사 구두승인
27	2022	2022-11-25	금	15:50:45		現 대표이사 구두승인
28	2022	2022-12-21	수	17:07:48		現 대표이사 구두승인
29	2023	2023-01-05	목	17:06:34	19:00~20:00 (1h)	現 대표이사 구두승인
30	2023	2023-01-19	목	17:15:37		헌혈 후 이른 공가
31	2023	2023-01-26	목	16:42:20		現 대표이사 구두승인

주: 상기 출차 기록은 차량번호 **저****(AAA 사무원)이 17시 30분 이전 조기 출차 한 31건에 대한 내역임.

나. (사실 확인) AAA는 확인 및 소명을 통해 재택근무 및 공가 등 7건을 소명하였고, 그 외의 건은 오후반차와 마찬가지로 대표이사에게 구두보고하고 관내출장 후 귀가한 것이라고 답하였고, 대표이사도 오후 반차와 마찬가지로 자차를 이용한 업무 처리 후 조기퇴근 하도록 구두 승인하였다고 함[별첨 1_문답서⑦_대표이사(2차)_p3].

다. (최종) AAA가 소명한 내역 7건 중 객관적 자료가 입증된 6건과 대표이사가 구두 승인한 6건은 제외하여, 총 19건에 대하여는 근태가 미흡한 것으로 확인됨.

* 오후 반차와 마찬가지로 출차시간보다 객관적 증빙이 없다면 본 사안은 출장신청서 또는 근무 상황부 작성 부적정에 따른 근태 미흡

□ BBB 사무국장 규정 위반행위 확인

- BBB은 시간외근무수당 관련 「복무규정」, 「보수규정」 관련 직무를 태만히하고, 이를 위반하여 부당청구 및 수령한 것은 「인사규정」 성실의 의무(회계질서 문란, 직무태만) 위반
- 또한 근무시간 및 연차유급휴가 관련 「복무규정」을 준수하지 않은 것은 「인사규정」 성실의 의무(기타) 및 직장이탈금지(기타) 위반

[BBB 사무국장 규정 위반행위 확인 목록]

구분	위반 행위	행위자 (행위자)	행위자 인정여부	목적·진술자	문답서 외 추가사실확인 입증 자료
[성실의 의무 위반] (회계질서 문란, 직무태만)	[위반행위#1] ① '시간외근무' 대장 허위 작성 및 수당 부당 청구수령 ② 규정·지침 제·개정 및 복무·보수 관리 직무담당자 임에도 현장직과 차등한 출퇴근 기록 및 시간외 근무 관리, 시간외근무수당 지급에 대한 기준 등 대표이사의 지적에도 불구하고 사무국장 본연의 직무를 소홀히하여 시간외근무수당 부당 수령 장기 방치	BBB	불인정	근로자대표, AAA 사무원, 근로자 73명 (청원서)	◆◆ 차량 입출차 기록
[성실의 의무 위반] (기타) [직장이탈금지 위반] (기타)	[위반행위#2] - 오후반차 신청 시 오전근무 4시간 미준수하고 정당한 사유 없이 13시 이전에 퇴근 - 조퇴·외출 등 정당한 사유 없이 근무시간을 미준수하고 17시 30분 이전에 퇴근	BBB	불인정	대표이사, 현장소장, AAA 사무원	◆◆ 차량 입출차 기록

【위반행위#1】

- BBB은 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 ●●에서 근무하면서 사실과 다르게 시간외근무 대장을 허위로 작성하고, 그에 따른 시간외근무 수당을 [표 5]과 같이 부당 청구·수령하였음.

[표 5] BBB 사무국장 시간외근무 수당 부당 청구·수령 내역

(단위: 시간, 원)

구분	시간외근무 신청시간㉑	시간외근무 지급금액㉒	시간외수당 지급㉓ (통상임금/209*1.5)	실제 시간외근무 시간㉔	부당 청구 시간 ㉕=(㉑-㉔)	부당 수령 금액 ㉖=(㉓x㉕)
2020년	192.0	5,346,970	27,850	84.7	107.3	2,988,305
2021년	192.0	6,449,880	18,390	43.3	148.7	2,734,593
2022년	193.0	5,537,760	28,850	36.1	156.9	4,526,565
2023년	45.0	1,172,450	29,630	15.1	29.9	885,937
계	622.0	18,507,060	-	179.2	442.8	11,135,400

- 주: 1. ◆◆ 출입구 차량 입·출차 기록(차량번호 **나****)과 사무국 시간외근무 대장을 비교한 것임.
 2. 차량 출차기록이 없는 경우 시간외근무 시간을 100% 인정하였고, 분 단위로 환산하여 소수 둘째자리에서 올림.
 3. 사무국 소명 내용에 따른 객관적 근거 및 18시 이후 출차시간 반영 등 최대한 인정하여 산정

- 또한, BBB은 규정 및 지침의 제·개정, 복무 및 보수 등을 관리하는 직무 담당자로서 그 책임을 다해야 함에도 현장근무자들은 출·퇴근 기록부를 작성하고, 시간외근무 발생 시 대체휴무를 부여하는 등 엄격하게 관리하는 반면,
- 사무국은 별도의 출·퇴근 기록 없이 근무상황부 및 시간외근무 대장만 형식적으로 관리하는 등 현장직원과 다르게 운영하였을 뿐만 아니라 시간외근무수당 지급에 대한 기준 미비 등 대표이사의 개선 지적이 있었음에도 사무국장의 직무를 태만하여, 장시간 시간외근무 수당 부당 수령을 방치하였음.
- 이는 ●● 「복무규정」의 시간외근무 및 「인사규정」의 성실의 의무(회계질서 문란, 직무태만) 위반에 해당

사실관계 확인

○ BBB 사무국장의 시간외근무 부적정 내역 확인

가. (당초) BBB은 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 총 622시간(300건)을 시간외근무 대장에 기록하고, 그에 따른 시간외근무수당을 수령 한 것으로 확인됨. 반면, 본인 차량번호 62나8318의 입·출차 기록을 대조한 결과, 시간외근무 해당 시간에 출차된 사실과 다른 부적정한 청구가 540.7시간인 것으로 확인(시간외근무를 한 시간은 81.3시간에 불과)

[표 6] BBB 사무국장의 시간외근무 부적정 내역(당초)

(단위: 시간)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	계
시간외근무 신청건수 (a)	106.0	89.0	79.0	26.0	300.0
시간외근무 신청시간 (b)	192.0	192.0	193.0	45.0	622.0
시간외근무 인정시간 (c)	38.0	16.3	16.9	10.1	81.3
시간외근무 부적정 시간 (b - c)	154.0	175.7	176.1	34.9	540.7

주: 1. 차량 출차 기록이 없는 경우, 시간외근무 시간을 100% 인정하여 반영

2. 시간외근무 신청시간 내에 출차기록이 있는 경우 분 단위로 환산하여 소수 둘째자리에서 올림

나. (사실 확인) BBB에게 위 사실에 대한 확인 및 소명을 요청하였으나 해당 내용에 대해 소명하지 않고, 확인서에 대한 서명도 할 수 없다고 함. 이와 별개로 [별첨 2]의 “감사 확인서 작성 요청에 대한 답변서”와 [별첨 3]의 “●● 코로나백신 예방접종 관리대장”을 제출하였음.

* (답변서 내용 요약) “입·출차 내역만을 가지고 수당을 부정하게 지급받았다고 보는 것은 현실에 맞지 않고, 회사 시스템상의 문제로 인정할 수 있으며, 근무시간 외 유선 통화 및 문자메세지 수발신을 통한 업무 수행을 추진하였다”고 주장함. [\[별첨 1_문답서⑥_사무국장\(2차\)_p3\]](#)

다. (최종) BBB이 제시한 의견은 시간외근무 대장에 작성한 시간 대비, 차량 출차로 시간외근무수당 부담 청구·수령으로 확인된 내역에 대한 소명과 무관함. 다만, 조사 과정에서 AAA 사무원이 사무국은 별도의 휴게시간 없이 18시에 이어서 시간외근무를 했었다는 실정을 동일하게 반영하여 18시 이후 출차 한 시간을 실제 시간외근무로 재산정하였고, [표 5]와 같이 시간외수당 부담 청구·수령 내역을 최종 결정함.

* [\[별첨 10\] \[BBB\] 시간외근무 수당 부담 청구·수령 세부내역](#)

○ 사무국장의 직무태만에 대한 사실 확인

가. (사무국장 직무) 사무국장은 2023. 6. 29. 진흥원 감사실장과 문답 시, 본인의 직무에 대해 조직운영, 복무, 인사, 규정 및 지침 제·개정, 예산 기획·편성 등의 업무를 수행하고 있다고 하였으며[별첨 1_문답서⑤_사무국장_p1], [표 3]과 같이 ●● 사무국 업무분장 내역도 동일한 직무를 수행하고 있는 것으로 확인됨.

[표 3] ●● 사무국 업무분장 내역

구분	시행 계획 문서	사무국장의 업무																							
내역	“다소 불교계 신학계에서부터 활동부터 중단시켰다. 그렇다” 주식회사 포이파트너스 주인장 내부결정 (결정) 목적 사당과 법당 복원 계획 주식회사 포이파트너스 사무주 직원들 직원들 업무내용 분담내용 직무와 관련된 업무내용 법원칙 종교, 사무주 업무인 후원자를 받아가고 분담하고 같이 업무를 분담하고 있습니다. 법원 사무국 업무분담(2019) 1부, 2부. 주식회사 포이파트너스 대표이사	1. 사업계획 수립 및 시행 2. 예산 편성 및 운영에 관한 사항 <u>3. 조직운영 및 규정, 지침에 관한 사항</u> 4. 이사회, 위원회 등 회의 관련 업무 5. 교육 등 기타 사업수행에 필요한 업무 6. 조직관리 및 인사 관련 업무 7. 근로계약 및 관련 업무 <u>8. 직원 복무 관리 등</u>																							
	□ 업무 분장(안) <table border="1"> <thead> <tr> <th>업무 구분</th> <th>내용</th> <th>주요담당자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기획·예산</td> <td>사업 계획 수립 및 시행 예산 편성 및 운영에 관한 사항(사무국) 조직 운영 계획, 사내회 관련 사항 이사회, 직원들 등 회의 관련 업무 기타 사업수행에 필요한 업무</td> <td>사무국장</td> </tr> <tr> <td>인사·복무</td> <td>조직관리 및 인사 관련 업무 근로계약 및 관련 업무 직원 복무 관리 등</td> <td>사무국장</td> </tr> <tr> <td>구매·계약</td> <td>물자구매 및 계약(구매계약) 등 사무수행에 필요한 업무 관련 업무 등 구매계약 관련 업무 기타 사업수행에 필요한 업무</td> <td>사무국장</td> </tr> <tr> <td>대외협력</td> <td>관공청 및 외부기관 대응업무</td> <td>사무국장</td> </tr> <tr> <td>지출·회계</td> <td>사업에 대한 예산 관리 지출 관리 및 회계 관련 업무 회계관리 업무 세무 관련 업무 법정회계 관련 업무 사업에 대한 예산 관리 관련 업무 세무관련 업무(세무 관련 업무) 기타 업무 및 회계 관련 업무</td> <td>주임</td> </tr> <tr> <td>급여·복지</td> <td>급여 및 상여금 지급 관련 업무 (연봉협상 등 급여 관련 업무) 사업장 직원(사무국)에 대한 급여 회계관련 업무(회계 관련 업무) 사업장 직원에 대한 급여 기타 급여 및 복지 관련 업무</td> <td>주임</td> </tr> <tr> <td>서무·기타</td> <td>문서 송수신 및 기록물 관리 대행업무 등 기타 총무관리 관련 근로자 교육 등</td> <td>사무주</td> </tr> </tbody> </table>	업무 구분	내용	주요담당자	기획·예산	사업 계획 수립 및 시행 예산 편성 및 운영에 관한 사항(사무국) 조직 운영 계획, 사내회 관련 사항 이사회, 직원들 등 회의 관련 업무 기타 사업수행에 필요한 업무	사무국장	인사·복무	조직관리 및 인사 관련 업무 근로계약 및 관련 업무 직원 복무 관리 등	사무국장	구매·계약	물자구매 및 계약(구매계약) 등 사무수행에 필요한 업무 관련 업무 등 구매계약 관련 업무 기타 사업수행에 필요한 업무	사무국장	대외협력	관공청 및 외부기관 대응업무	사무국장	지출·회계	사업에 대한 예산 관리 지출 관리 및 회계 관련 업무 회계관리 업무 세무 관련 업무 법정회계 관련 업무 사업에 대한 예산 관리 관련 업무 세무관련 업무(세무 관련 업무) 기타 업무 및 회계 관련 업무	주임	급여·복지	급여 및 상여금 지급 관련 업무 (연봉협상 등 급여 관련 업무) 사업장 직원(사무국)에 대한 급여 회계관련 업무(회계 관련 업무) 사업장 직원에 대한 급여 기타 급여 및 복지 관련 업무	주임	서무·기타	문서 송수신 및 기록물 관리 대행업무 등 기타 총무관리 관련 근로자 교육 등	사무주
업무 구분	내용	주요담당자																							
기획·예산	사업 계획 수립 및 시행 예산 편성 및 운영에 관한 사항(사무국) 조직 운영 계획, 사내회 관련 사항 이사회, 직원들 등 회의 관련 업무 기타 사업수행에 필요한 업무	사무국장																							
인사·복무	조직관리 및 인사 관련 업무 근로계약 및 관련 업무 직원 복무 관리 등	사무국장																							
구매·계약	물자구매 및 계약(구매계약) 등 사무수행에 필요한 업무 관련 업무 등 구매계약 관련 업무 기타 사업수행에 필요한 업무	사무국장																							
대외협력	관공청 및 외부기관 대응업무	사무국장																							
지출·회계	사업에 대한 예산 관리 지출 관리 및 회계 관련 업무 회계관리 업무 세무 관련 업무 법정회계 관련 업무 사업에 대한 예산 관리 관련 업무 세무관련 업무(세무 관련 업무) 기타 업무 및 회계 관련 업무	주임																							
급여·복지	급여 및 상여금 지급 관련 업무 (연봉협상 등 급여 관련 업무) 사업장 직원(사무국)에 대한 급여 회계관련 업무(회계 관련 업무) 사업장 직원에 대한 급여 기타 급여 및 복지 관련 업무	주임																							
서무·기타	문서 송수신 및 기록물 관리 대행업무 등 기타 총무관리 관련 근로자 교육 등	사무주																							

주: (주)●●-227 (2021.07.15.)호 ‘사무국 업무 분장 계획’ [별첨 4] 업무분장표

나. (규정·지침 관리 미흡) 근로자대표 및 현장소장의 문답서에 따르면 현장 직원은 시간외근무수당 지급과 관련해 사무국으로부터 엄격한 관리·통제를 받았고, 대부분 대체휴무를 부여하고 있다고 함[별첨 1_문답서②_현장소장_p3~4]. BBB는 규정 및 지침의 제·개정 직무 담당자로서, 현장직원의 시간외근무 수당 통제에 대한 이의제기와 대표이사의 개선 지시 등 여러 문제[별첨 1_문답서②_현장소장_p4~5]가 있었음에도 「보수규정」 제12조제2항에 명시된 시간외·휴일근무명령 및 수당지급 절차에 대한 기준을 마련하지 않은 채, 사무국 스스로 시간외근무 대장을 장기간 허위로 작성하고 수당을 부당 수령하는 등 직무를 태만히 수행함.

다. (근태 부적정) 현장직원은 출퇴근 기록부를 작성하고 팀장과 현장소장의 검토 및 대표이사 최종 결재를 득하고 있으나, 사무국은 별도의 출·퇴근 기록 없이 근무 상황부 및 시간외근무 대장만 관리하였음. 복무담당자임에도 이를 개선하지 않고 오히려 [위반행위#1]와 [위반행위#2]과 같이 부적정한 근태를 장기 지속하였음.

* 단, 2023. 4월 사무국의 시간외근무 부적정 의혹이 발생하면서 근로자대표의 의견에 따라 2023. 4월부터는 사무국도 ‘출·퇴근 기록부’를 작성하기 시작함.

라. (대표이사 의견) 대표이사 CCC의 2023. 7. 19. 추가 서면 문답에 따르면 별도로 정하도록 하는 지침 등에 대한 제정이 필요하다고 하였으나, 사무국장은 법을 전공하지도 않고 회계도 모르므로 법과 회계는 AAA 사무원에게 직무를 하게 하면 된다면서 본인의 업무를 전가하는 경우를 자주 목격하였고, 도와줄테니 직무역량을 갖추라 여러번 조언하였으나 소용이 없었다고 함. 사무국장의 직책 수당 신설 요청 등 본인의 처우 개선과 관련된 사항에는 관심을 보이고 그 밖의 조직발전과 임직원을 위해 개선해야 하는 제도나 규정정비에는 관심이 없이 직무를 태만히 하였다고 함. [\[별첨 1_2차 문답서⑦_대표이사_p4\]](#)

【위반행위#2】

- BBB은 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 사용한 오후 반차 총 40건 중 오전 근무시간 4시간을 미준수하고 휴게시간을 제외한 13시 이전에 조기 퇴근한 사실이 총 35건 확인됨.
- 또한, 같은 기간 정상근무 시간인 9시부터 18시까지 1일 8시간을 미준수하고 17시 30분 전에 조기 퇴근한 사실이 총 53건이 확인됨.
- 이는 ●● 「복무규정」의 근로시간 및 연차유급휴가, 「인사규정」의 성실의 의무(기타) 및 직장이탈금지(기타) 위반에 해당

사실관계 확인

- 오후 반차 사용 시 13시 이전에 조기 퇴근한 사실 확인

가. (조사내용) BBB이 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 오후 반차를 신청한 내역과 차량 출차 기록을 비교한 결과, [표 7]과 같이 오후 반차를 신청한 40건 중 11시 이전(3건), 12시 이전(29건), 13시 이전(3건)에 출차 하여 실제 근무시간이 4시간 미만인 것으로 확인된 내역이 총 35건이 확인됨.

[표 7] 사무국장 오후 반차 신청 후 4시간 미만 근무 내역

연번	연도	일자	요일	출차	시간외근무 신청내역 [위반행위#1] 해당
1	2020	2020-07-14	화	10:51:51	
2	2020	2020-09-09	수	11:45:57	
3	2020	2020-10-14	수	11:46:54	
4	2021	2021-02-08	월	11:50:20	
5	2021	2021-02-15	월	10:35:48	
6	2021	2021-02-23	화	11:39:59	
7	2021	2021-03-03	수	11:42:39	
8	2021	2021-04-02	금	11:40:50	19:00~21:00 (2h)
9	2021	2021-04-21	수	11:26:25	
10	2021	2021-05-13	목	11:27:13	
11	2021	2021-06-03	목	11:28:51	
12	2021	2021-06-21	월	11:49:08	
13	2021	2021-06-24	목	11:36:09	
14	2021	2021-06-29	화	12:53:21	
15	2021	2021-07-30	금	11:41:13	
16	2021	2021-08-02	월	11:25:33	
17	2021	2021-09-01	수	11:56:58	
18	2021	2021-11-08	월	12:00:34	
19	2021	2021-11-16	화	11:40:12	
20	2021	2021-12-14	화	11:29:20	
21	2022	2022-01-17	월	11:27:02	
22	2022	2022-04-15	금	11:36:36	
23	2022	2022-05-12	목	11:49:22	
24	2022	2022-06-23	목	11:26:30	
25	2022	2022-07-01	금	11:30:56	
26	2022	2022-07-04	월	12:04:16	
27	2022	2022-07-29	금	11:46:11	
28	2022	2022-09-06	화	11:33:30	
29	2022	2022-09-26	월	11:42:20	19:00~22:00 (3h)
30	2022	2022-12-19	월	11:44:57	
31	2023	2023-02-07	화	10:45:28	
32	2023	2023-02-22	수	11:43:42	
33	2023	2023-03-06	월	11:44:50	
34	2023	2023-04-07	금	11:42:50	
35	2023	2023-04-11	화	11:40:48	18:00~19:00 (1h)

주: 상기 출차기록은 차량번호 **나****에 대한 사항으로 오후 반차 신청건수(총 40건) 중 13시 이전에 출차한 35건에 대한 내역임. (출차기록이 없거나 13시 이후 출차한 5건 제외)

나. (사실 확인) BBB은 문답에서 오후 반차 사용 시 점심을 안먹는 경우가 많았고, 이 경우 대표이사의 허락하에 13시에 맞춰 나갔다고 하였으며, 입출차 기록을 확인해보면 알 수 있을 것이라고 답하였음[별첨 1_문답서⑤_사무국장_p4]. 그러나 출차 내역을 확인한 결과 [표 7]과 같이 문제가 있었고, 이에 대한 사실 확인 및 소명을 요청하였으나 확인서에 대한 서명을 할 수 없다고 하였으며, 별도의 소명도 하지 않았음.

다. (대표이사 의견) 대표이사 CCC의 2023. 7. 19. 추가 서면 문답에 따르면 대표이사는 오후반차 신청 후 오전 근무 4시간을 미준수하고 조기퇴근 해도 된다고 승인한 적은 전혀 없다고 하였음[별첨 1_2차 문답서⑦_대표이사_p2].

라. (최종) 오후 반차 신청 후 4시간 미만 근무 내역에 대한 소명이 없고, 대표이사의 구두 승인을 받지 않은 것으로 [표 7]의 35건이 근태관리가 부적정하고 근무시간 내 직장을 이탈한 것으로 판단됨.

○ 정상근무 시간을 위반하고 17시 30분 이전에 조기 퇴근한 사실 확인

가. (조사내용) 대표이사와의 문답 시 현장직원의 경우 업무 특성상 7~8시에 출근하는 경우가 잦았음에도 시간외근무 수당을 지급하지 않아 10여분 정도는 일찍 나가는 것에 대해 이해하고 허락해왔었고, 현장소장은 사무국장이 대표이사가 퇴근하면 조기 퇴근하는 것을 경비를 통해 최근에 알게 되었다고 함[별첨 1_문답서②_현장소장_p6]. 이러한 ●● 특성을 반영(30분)하여 행위자(BBB)가 정상근무 시간인 9시부터 18시를 미준수하고 17시 30분 이전에 조기 퇴근한 기록이 2020. 1. 1. ~ 2023. 4. 30.까지 [표 8]과 같이 총 58건으로 확인됨.

[표 8] 사무국장 정규근무시간 미준수 내역

연번	연도	일자	요일	출차	시간외수당 신청 내역 및 대표이사 근태 현황
1	2020	2020-01-15	수	15:47:00	
2	2020	2020-02-21	금	16:07:39	前 대표이사 조퇴(2h)
3	2020	2020-04-20	월	15:48:41	
4	2020	2020-04-28	화	16:42:57	
5	2020	2020-04-29	수	14:12:16	前 대표이사 반차(4h)
6	2020	2020-05-29	금	16:11:21	
7	2020	2020-10-30	금	16:11:26	前 대표이사 반차(4h)
8	2020	2020-11-11	수	16:02:58	
9	2020	2020-11-20	금	17:08:06	
10	2021	2021-02-17	수	13:29:23	
11	2021	2021-04-15	목	16:43:46	
12	2021	2021-04-19	월	16:18:06	
13	2021	2021-04-27	화	16:09:44	
14	2021	2021-05-03	월	17:19:36	19:00~22:00 (3h)
15	2021	2021-05-17	월	16:18:48	
16	2021	2021-07-23	금	15:58:54	
17	2021	2021-08-12	목	16:33:35	19:00~21:00 (2h) 前 대표이사 반차(4h)
18	2021	2021-08-26	목	15:14:14	前 대표이사 병가(8h)
19	2021	2021-09-03	금	16:21:10	前 대표이사 연차(8h)
20	2021	2021-09-09	목	17:15:32	
21	2021	2021-09-30	목	15:31:25	
22	2021	2021-11-05	금	17:21:57	前 대표이사 반차(4h)
23	2021	2021-12-07	화	17:16:51	
24	2022	2022-01-12	수	15:59:08	
25	2022	2022-01-18	화	16:26:07	
26	2022	2022-01-20	목	16:33:16	19:00~20:00 (1h) 대표이사 연차(8h)
27	2022	2022-02-03	목	14:41:56	
28	2022	2022-02-23	수	16:54:30	
29	2022	2022-04-06	수	11:25:40	19:00~22:00 (3h)

연번	연도	일자	요일	출차	시간외수당 신청 내역 및 대표이사 근태 현황
30	2022	2022-04-08	금	13:19:08	
31	2022	2022-04-18	월	11:21:38	대표이사 반차(4h)
32	2022	2022-04-20	수	15:24:15	
33	2022	2022-04-22	금	15:39:20	대표이사 연차(8h)
34	2022	2022-05-10	화	16:44:16	대표이사 연차(8h)
35	2022	2022-06-02	목	17:05:27	19:00~22:00 (3h)
36	2022	2022-06-10	금	16:09:58	
37	2022	2022-06-13	월	17:13:26	19:00~22:00 (3h)
38	2022	2022-06-30	목	17:28:13	
39	2022	2022-08-19	금	16:35:24	
40	2022	2022-08-25	목	17:20:25	대표이사 출장
41	2022	2022-08-29	월	15:33:14	
42	2022	2022-09-01	목	15:28:23	19:00~22:00 (3h)
43	2022	2022-10-04	화	15:26:31	
44	2022	2022-10-25	화	16:15:45	대표이사 출장(사무국 동반)
45	2022	2022-11-04	금	14:18:09	대표이사 출장(사무국장 동반)
46	2022	2022-11-28	월	15:58:30	
47	2022	2022-12-12	월	15:59:56	
48	2022	2022-12-21	수	17:23:00	대표이사 출장
49	2022	2022-12-30	금	16:04:37	
50	2023	2023-02-06	월	15:39:50	
51	2023	2023-02-21	화	13:48:29	
52	2023	2023-03-10	금	15:37:49	
53	2023	2023-03-27	월	15:31:36	
54	2023	2023-03-30	목	17:24:37	대표이사 출장
55	2023	2023-05-03	수	11:31:09	(대표이사 지시) 점심 식사 출차
56	2023	2023-05-04	목	17:24:21	(대표이사 지시) 동반 출장
57	2023	2023-05-10	수	16:39:52	
58	2023	2023-05-16	화	16:38:44	

주: 상기 출차 기록은 차량번호 **나****(BBB 사무국장)이 17시 30분 이전 조기 출차 한 58건에 대한 내역임.

나. (사실 확인) BBB은 문답 및 “감사 확인서 작성 요청에 대한 답변서”를 통해 “조기 출차(퇴근) 시 반드시 대표이사 승인 없이 이루어진 경우는 없었다”고 하였고, 별도의 확인 및 소명은 하지 않음[별첨 1_2차 문답서⑦_대표이사_p2].

다. (대표이사 의견) 대표이사 CCC의 2023. 7. 19. 추가 서면 문답에 따르면 2023. 5. 3.은 점심식사를 위해 출차한 기록이고, 2023. 5. 4.은 사무국장과 대표이사가 출장을 간 것이라고 인정함. 또한 대표이사 출장 시 조기 퇴근을 승인한 적이 없고, 근무중 직무와 관련하여 자차를 이용한 조기 퇴근을 승인한 적은 있으나 10건 중 2~3건 정도로 기억함[별첨 1_2차 문답서⑦_대표이사_p2].

라. (최종) 17시 30분 이전에 조기 퇴근한 내역에 대한 소명이 없었고, 대표이사가 인정한 5건을 제외한 총 53건에 대하여 근무시간을 준수하지 않아 직장을 이탈한 것으로 판단됨.

□ 그 밖의 사실 확인

- ●●● 근로자 대표 등 73명은 사무국장 시간외근무수당 부당 수령에 대한 징계를 요구하는 청원서를 대표이사에게 제출(2023. 5. 23.)
 - (주요내용) 현장 직원이 부득이하게 시간외근무가 발생하면 예산 부족으로 대체휴무로 보상하였음에도 사무국장은 본인의 직위를 남용하여 시간외수당을 부당 수령한 것에 대하여 엄중한 징계를 청원
 - [별첨 5] (주)●●● 청원 동의서_직원 73명
- BBB 사무국장은 위 청원서에 대응하여 대리인을 통한 의견서를 ●●● 대표이사에게 제출(2023. 6. 9.)
 - (주요내용) 행위자는 유선 통화나 문자메시지 수·발신을 통해 업무를 수행하고, 근무시간 외에도 계속 업무를 수행하였으며, 타지역에 출장을 갈 때에도 업무시간 외 출발하고 복귀하는 경우가 다반사였음. 이러한 사실 및 사정을 고려하지 않고 입·출차 시간과 시간외근무 대장 기록이 상이하다는 점만으로 부당하게 지급받았다고 인정할 수 없음.
 - [별첨 6] 행위자(BBB)_법률대리인 의견서
- 근로자 대표 등 10명은 AAA 사무원의 징계를 원하지 않는 탄원서를 ●●● 대표이사에게 제출(2023. 7. 14.)
 - (제 출 인) 근로자 대표 1명, 근로자 위원 2명, 근로자 공제회 위원 7명
 - (주요내용) 피탄원인(AAA)은 그간 현장 직원들의 업무 수행시 많은 도움과 헌신적인 지원을 해주었고, 시간외근무수당 부당 수령에 대해 많은 반성을 하고 있으며, 따뜻한 마음으로 현장 직원들의 말을 경청하며 현장의 애로사항을 적극적으로 개선하였기에 징계를 원하지 않음.
 - [별첨 7] 행위자(AAA)_(주)●●● 직원 탄원서
- 현장소장이 BBB 사무국장 징계에 대한 변론서 제출(2023. 7. 24.)
 - (주요내용) 시간외수당이 사무국 직원 2명에 대해 3년동안 매월 16시간씩 일률적으로 지급된 것은 前 대표이사가 인정하든 안하든 암묵적 동의 없이는 발생할 수 없는 일이며, 직원의 비일과적 수고에 대한 대표이사의 배려로 판단됨. 現 대표이사가 시간외수당 부정수급 사실을 인지하고 근로자대표를 앞세워 사무국장을 해고하려는 것임.
- ☞ 前 대표이사 확인결과(2023. 6. 29.) 대조 확인을 못한 과실은 인정, 암묵적 동의는 있을 수 없는 일이라고 답변함. 근로자대표 신고경위 기확인(사실과 다름)
- [별첨 9] 참고인(현장소장) BBB 사무국장 징계에 대한 변론서

Ⅲ. 결 론

□ 조사결과 및 처분 권고

○ 행위자 “AAA”는 ●● 「복무규정」 및 「인사규정」 위반

- 「인사규정」 제16조(의무)에 따른 성실의 의무 및 직장이탈금지 위반
 - 성실의 의무 : 회계질서문란, 기타
 - 직장이탈금지 : 기타
- 「복무규정」 제13조(시간외 근무)의 시간외근무를 하였을 때에 수당을 지급해야 하나 시간외근무 대장을 허위로 작성하고 부당 청구·수령
- 「복무규정」 제9조(근무시간)에 따른 1일 실근무시간 8시간 준수 원칙 위반
- 「복무규정」 제21조(연차유급휴가)의 오후 반일 단위로 사용함에 있어 오전 반일 근무시간인 4시간 미준수

⇒ “AAA”를 ●● 「인사규정」 제37조제4항 및 같은 규정 [별표 3] 징계양정 기준에 의거하여 ‘징계’ 처분 권고(경징계)

⇒ 징계위원회 결과에 따라 “AAA”가 부당하게 시간외근무수당을 청구하고 수령한 5,668,439원 환수 권고

- [별첨 10] [AAA] 시간외근무 수당 부당 청구·수령 세부내역

○ 행위자 “BBB”은 ●● 「복무규정」 및 「인사규정」 위반

- 「인사규정」 제16조(의무)에 따른 성실의 의무 및 직장이탈금지 위반
 - 성실의 의무 : 직무태만, 회계질서문란, 기타
 - 직장이탈금지 : 기타

- 「복무규정」 제13조(시간외 근무)의 시간외근무를 하였을 때에 수당을 지급해야 하나 시간외근무 대장을 허위로 작성하고 부당 청구·수령
- 「복무규정」 제9조(근무시간)에 따른 1일 실근무시간 8시간 준수 원칙 위반
- 「복무규정」 제21조(연차유급휴가)의 오후 반일 단위로 사용함에 있어 오전 반일 근무시간인 4시간 미준수

⇒ “BBB”을 ●● 「인사규정」 제37조제4항 및 같은 규정 [별표 3] 징계양정 기준에 의거하여 ‘징계’ 처분 권고(중징계)

⇒ 징계위원회 결과에 따라 “BBB”이 부당하게 시간외근무수당을 청구하고 수령한 11,135,400원 환수 권고

- 단, ●●에서는 BBB이 제출한 “통화상세 내역서”와 “코로나백신 예방접종 관리대장”의 연관성을 판단하여 ‘시간외근무시간’을 확대 적용하는 등 환수금액 일부 감액이 타당한 경우 인정토록 권고

- [별첨 11] [BBB] 시간외근무 수당 부당 청구·수령 세부내역

○ ●● 관리부서인 진흥원 ★★팀에서는 ●● 대표이사에게 경고 또는 주의 등의 조치 및 경영개선 요구

- 현재 진흥원 및 ●● 규정에는 대표이사의 경우 해임 외에 별도의 징계에 대하여 명시된 사항은 없으나, 금번 사무국의 비위행위에는 경영을 총괄하는 대표이사의 책임도 있는 바,
- 「출자회사 관리규정」 제6조에 따라 ●● 대표이사에게 경고 또는 주의 등의 조치 가능 여부를 검토하고, 신속하게 경영이 안정화될 수 있도록 경영개선을 요구하여 이에 대한 조치 결과를 확인·관리

□ [참고 1] 위반행위 관련 규정 내용

「(주)●● 인사규정」

제16조(의무) 직원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 성실의 의무: 모든 직원은 정관 및 회사의 제 규정을 준수하고, 소속 상관의 직무상 명령에 따라 성실히 직무를 수행하여야 한다.
2. 직장이탈금지: 직원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다.
(이하 생략)

「(주)●● 복무규정」

제9조(근무시간) ① 직원의 통상 1일 실근무시간은 9시부터 18시까지 8시간을 원칙으로 하며, 1주 40시간, 1주 5일 근무를 기본으로 한다. 단, 대표이사는 「근로기준법」에서 정한 범위 내에서 직원의 동의를 얻어 근무시간과 근무일을 조정하거나 연장할 수 있다.

제13조(시간외 근무 등) ① (생략)

- ② 직원이 시간외근무, 토요일 또는 공휴일 근무를 하였을 때에는 「보수규정」이 정하는 바에 따라 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. 단, 회사는 연장근로 및 야간근로 또는 휴일근로에 대한 수당을 지급하는 것에 갈음하여 대체휴무를 부여할 수 있다.

제21조(연차유급휴가) ①~④ (생략)

- ⑤ 연차휴가는 오전이나 오후 반일 단위로 사용할 수 있으며, 반일 휴가 2회는 휴가 1일로 계산한다.
(이하 생략)

진흥원 「출자회사 관리규정」

제20조(감사) ① 진흥원 감사부서는 필요한 경우 출자회사의 업무 및 회계 등 업무전반에 관한 사항을 감사할 수 있다.

- ② 진흥원 감사부서는 제1항의 감사결과 위법 또는 부당한 사실이 밝혀졌을 경우 출자회사에게 시정 및 기타 필요한 조치를 명할 수 있다.

③ (생략)

「감사협약서」

제12조(감사결과와 통보) ① (생략)

- ② 제1항의 감사결과에 따라 진흥원은 ●●에 다음 각 호의 조치를 요구할 수 있으며, 처분요구기준은 진흥원 「감사규정」에 정한 바에 의한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 관계 직원에 대한 징계 또는 변상

4. (생략)

□ [참고 2] ●● 징계양정 기준(인사규정 별표3)

징계양정 기준

1. 징계양정 일반기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비 위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	해고	해고	해고-강등	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	해고	해고	강등-정직	감봉
다. 직무태만 또는 회계질서 문란	해고	해고	강등-정직	감봉-견책
라. 직무관련 주요 부패 행위 신고·고발 의무 불이행	해고	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
마. 부정청탁에 따른 직무 수행	해고	해고	강등-정직	감봉-견책
바. 부정청탁	해고	해고-강등	정직-감봉	견책
라. 기 타	해고	강등-정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	해고	해고	강등-정직	감봉-견책
나. 기 타	해고	강등-정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 무단결근	해고	해고-강등	정직-감봉	견책
나. 기 타	해고	강등-정직	감봉	견책